

NGHỊ ĐỊNH 105/2021/NĐ-CP HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghị định số: 105/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành: 04/12/2021

Ngày hiệu lực: 01/01/2022

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG MA TÚY

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng, chống ma túy ngày 30 tháng 3 năm 2021;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy.

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về:

1. Quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy.
2. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng.
3. Cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy.
4. Cai nghiện ma túy bắt buộc.
5. Quản lý sau cai nghiện ma túy.
6. Các biện pháp tổ chức cai nghiện ma túy khác.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Nghị định này áp dụng đối với:

1. Người sử dụng trái phép chất ma túy.
2. Người nghiện ma túy.
3. Gia đình người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy.
4. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập và tư nhân.
5. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

CHƯƠNG II: QUẢN LÝ NGƯỜI SỬ DỤNG TRÁI PHÉP CHẤT MA TÚY

Điều 3. Trình tự xác định người sử dụng trái phép chất ma túy

1. Khi phát hiện hoặc tiếp nhận thông tin về người sử dụng trái phép chất ma túy, Công an xã tiến hành:
 - a) Lập biên bản về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy;

b) Yêu cầu xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể;

c) Lập hồ sơ quản lý.

2. Kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy là cơ sở xác định người sử dụng trái phép chất ma túy.

Điều 4. Biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy

1. Lập danh sách, theo dõi, quản lý tại nơi cư trú.
2. Xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể ít nhất 02 lần trong thời hạn quản lý.
3. Giáo dục, tư vấn về tác hại của ma túy và pháp luật.
4. Thời hạn quản lý: 01 năm kể từ ngày lập danh sách.

CHƯƠNG III: CAI NGHIỆN MA TÚY TỰ NGUYỆN

Điều 5. Cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng

1. Người nghiện ma túy hoặc đại diện gia đình đăng ký tại UBND xã.
2. Thời gian: tối thiểu 06 tháng.
3. Các giai đoạn:
 - a) Tiếp nhận, phân loại: 5-7 ngày;
 - b) Giải độc, cắt cơn: 7-15 ngày;
 - c) Điều trị các rối loạn tâm thần: 30-60 ngày;
 - d) Phục hồi sức khỏe, giáo dục, tư vấn: 30-60 ngày;
 - e) Phòng chống tái nghiện: còn lại.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người cai nghiện tự nguyện

1. Quyền:
 - a) Được tư vấn về chương trình cai nghiện;
 - b) Được điều trị y tế;
 - c) Được bảo đảm bí mật thông tin cá nhân.
2. Nghĩa vụ:
 - a) Chấp hành quy trình cai nghiện;
 - b) Xét nghiệm định kỳ theo yêu cầu;
 - c) Không sử dụng trái phép chất ma túy trong thời gian cai nghiện.

CHƯƠNG IV: CAI NGHIỆN MA TÚY BẮT BUỘC

Điều 10. Đối tượng cai nghiện bắt buộc

1. Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc một trong các trường hợp:
 - a) Đã cai nghiện tự nguyện mà tái nghiện;
 - b) Không đăng ký cai nghiện tự nguyện trong thời hạn quy định;
 - c) Tự ý bỏ cai nghiện.
2. Thời gian: từ 12 tháng đến 24 tháng.

Điều 11. Trình tự đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc

1. Công an cấp xã lập hồ sơ đề nghị.
2. Trưởng phòng Lao động - TB&XH thẩm định hồ sơ.

3. Tòa án nhân dân cấp huyện ra quyết định.
4. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

CHƯƠNG V: QUẢN LÝ SAU CAI NGHIỆN

Điều 15. Quản lý sau cai nghiện tại nơi cư trú

1. Thời gian quản lý sau cai: 02 năm.
2. Nội dung: hỗ trợ việc làm, giáo dục, tư vấn, xét nghiệm định kỳ.
3. Người quản lý: Cán bộ tư pháp xã phối hợp với gia đình.

Điều 16. Đánh giá kết quả quản lý sau cai

1. Sau 02 năm, nếu người sau cai nghiện không tái sử dụng ma túy, coi như hoàn thành.
2. Nếu tái nghiện: áp dụng lại biện pháp cai nghiện bắt buộc.

CHƯƠNG VI: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022 và thay thế Nghị định số 94/2010/NĐ-CP.